

1007586-81.2022.8.26.0008

Classe: Procedimento do Juizado Especial Cível

Assunto: Perdas e Danos

Magistrado: Pedro Paulo Maillet Preuss

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Regional VIII - Tatuapé

Vara: 1ª Vara do Juizado Especial Cível

Data de Disponibilização: 14/12/2022

... julgados:

"CONTRATO. CARTÃO DE CRÉDITO. FURTO. CANCELAMENTO. FRAUDE. DANO MATERIAL E MORAL.

1. A autora narrou ter sido vítima de furto e ter comunicado os fatos ao banco, no mesmo dia, ao se dar conta da falta do plástico. 2. Cumpria ao banco cancelar as operações fraudulentas, não podendo transferir o risco do negócio à consumidora. Especialmente porque, ao reverso do ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de SÃO PAULO

Foro Regional VIII - Tatuapé

1ª Vara do Juizado Especial Cível

Rua Santa Maria nº 257, São Paulo - SP - cep 03085-000

1007586-81.2022.8.26.0008 - lauda

CONCLUSÃO

Em 14 de dezembro de 2022

Faço estes autos conclusos ao(à)

MM(a.). Juiz(a) de Direito

Dr(a). Pedro Paulo Maillet Preuss

Eu, _____, Bruno Henrique Pacheco Bottaro, digitei e subscrevi.

SENTENÇA

Processo nº:

1007586-81.2022.8.26.0008 - Procedimento do Juizado Especial Cível

Requerente:

Roberto Garbini

Requerido:

Banco Bradesco Cartões S.A. e outro

Vistos.

Trata-se de ação de indenização.

Dispensado o relatório nos termos do artigo 38 da Lei 9099/95.

Repilo a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pelo requerido, porquanto configurada sua responsabilidade, como se exporá no julgamento do mérito.

Anote-se que o requerente cumpriu a determinação do artigo 26 da lei 8.078/90, quanto ao reclamo administrativo.

Na mesma data em que ocorreu o fato (26/04/2022), dentro da imediatidade que a emergência impunha, houve a elaboração do boletim de ocorrência de fls. 29/34, no qual o autor afirma ter efetuado, ainda naquele dia, solicitação do bloqueio dos cartões junto à instituição financeira, o que é confirmado pela requerida na peça contestatória. Alega, o autor, que após constatar a ocorrência de transações que não reconhecia, apresentou contestação formal ao banco (protocolos 1181324934 e 1531225934). Visto tal, não assiste razão ao banco ao afirmar que o autor foi negligente quanto à guarda do cartão. Já que, diante do ocorrido, tomou todas as

medidas necessárias e adequadas para que se evitasse maior prejuízo.

Do que se extrai dos autos, parte das transações contestadas foi estornada pelo banco. A outra parte não foi estornada e foi cobrada nas faturas de maio e junho de 2022. Alega a requerida que os valores que não foram ressarcidos referem-se a compras realizadas pessoalmente com utilização de senha. Afirma, o autor, não ter transferido ao criminoso nenhuma informação a respeito das senhas dos cartões. De outro lado, a empresa ré não traz nada aos autos que demonstre que as compras que não foram estornadas realizaram-se, de fato, mediante utilização de senha, deixando de cumprir o ônus lhe incumbia, nos termos do artigo 373 do CPC.

Ademais, o fato de a instituição financeira ter efetuado o estorno de parte dos valores indica que a comunicação efetuada pelo autor no dia do furto foi efetiva no sentido de dar ciência ao banco do ocorrido, para que este pudesse tomar as medidas cabíveis.

Assim, não estão caracterizadas as hipóteses de exclusão de responsabilidade previstas no art. 14, § 1º, inciso I e II do CDC. Consequentemente a instituição bancária é responsável pelos danos sofridos pelo autor, devendo restituir-lhe os valores excedentes pagos nas faturas de maio e junho de 2022 (R\$ 13.989,99).

Nesse sentido, vejamos os seguintes julgados:

"CONTRATO. CARTÃO DE CRÉDITO. FURTO. CANCELAMENTO. FRAUDE. DANO MATERIAL E MORAL.

1. A autora narrou ter sido vítima de furto e ter comunicado os fatos ao banco, no mesmo dia, ao se dar conta da falta do plástico. 2. Cumpria ao banco cancelar as operações fraudulentas, não podendo transferir o risco do negócio à consumidora. Especialmente porque, ao reverso do asseverado, destoam dos hábitos de consumo da cliente. 3. Entretanto, a vítima confessou ter anotação da senha consigo no momento da subtração do plástico. 4. Diante da falha do banco em bloquear preventivamente o cartão da autora quando o consumo saiu do perfil de consumo da cliente, a recusa do banco em bloquear o cartão da primeira vez em que foi procurado e a confissão da autora, temos a configuração de culpa concorrente, que afasta o dever de indenizar, diante da ausência de nexos causal, mas não afasta o dever de reparar o dano material. Recurso parcialmente provido." (TJSP; Apelação 0010848-70.2013.8.26.0655; Relator (a): Melo Colombi; Órgão Julgador: 14ª Câmara de Direito Privado; Foro de Várzea Paulista - 1ª Vara; Data do Julgamento: 08/01/2019; Data de Registro: 08/01/2019).

"Apelação - Pedidos declaratório de inexistência de débito por empréstimo bancário e indenizatório - Deduzido furto do cartão bancário e documentos, advindo empréstimo não contratado - Procedência - Relação de consumo - Ainda que não se possa excluir por definitivo eventual concorrência da autora (no sentido de contribuir para o evento, deixando de solicitar o bloqueio imediato do cartão), não há, igualmente, como apartar a responsabilidade do banco, mercê do natural risco da própria atividade, à medida que deve disponibilizar meios plenamente seguros e eficazes para a identificação dos usuários, com vistas a impedir fraudes - Caberia à instituição bancária a verificação, junto à autora, quanto às despesas que vieram a ser realizadas - Aplicação de entendimento consolidado com a edição da Súmula nº 479/STJ - Responsabilidade objetiva (§3º do artigo 14 do CDC) - De rigor a determinação para o ressarcimento dos prejuízos materiais experimentados pela autora - Danos morais, contudo, não verificados, no caso - Hipótese narrada nos autos que representou meros aborrecimentos à requerente, sem potencial para justificar a pretensão reparativa - Tentativas frustradas de obtenção do ressarcimento da verba, a despeito de inconvenientes, não têm o condão de ofensa à honra objetiva ou subjetiva da parte - Não fora possível abstrair das provas dos autos situação excepcional às da vida cotidiana - Sentença reformada nesta parte - Recurso parcialmente provido." (TJSP; Apelação 1013690-94.2017.8.26.0451; Relator (a): Claudia Grieco Tabosa Pessoa; Órgão Julgador: 19ª Câmara de Direito Privado; Foro de Piracicaba - 2ª Vara Cível; Data do Julgamento: 17/12/2018; Data de Registro: 17/12/2018).

"Apelação cível. Contrato bancário. Ação de indenização por danos materiais e morais. Sentença de parcial procedência. Inconformismo da ré. Fraude. Retenção de cartão magnético em caixa eletrônico. Realização de inúmeras operações bancárias, fora do perfil da correntista. Irregularidades não detectadas pelos sistemas de

segurança da ré. Falha na prestação do serviço. Teoria do risco da atividade. Dever de segurança do serviço oferecido pelo banco. Responsabilidade de natureza objetiva. Artigo 14, caput, do Código de Defesa do Consumidor e Súmula nº 479 do Colendo Superior Tribunal de Justiça. Devolução de quantias indevidamente subtraídas. Ônus sucumbenciais repartidos. Sucumbência recíproca. Sentença reformada em parte. Recurso parcialmente provido." (TJSP; Apelação 1064070-73.2018.8.26.0100; Relator (a): Hélio Nogueira; Órgão Julgador: 22ª Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 10ª Vara Cível; Data do Julgamento: 12/12/2018; Data de Registro: 12/12/2018).

Quanto ao dano moral, não se pode, sob risco de se imprimir caráter lotérico, panaceico e/ou argentário, outorgar-se dano moral para a hipótese narrada na vestibular, salientando-se sobre o tema que o mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano moral (RESP 215.666-RJ, Rel. Min. César Asfor Rocha, ou ainda, AP 864.747-8, 1º TACSP, Rel. Juiz Rui Cascaldi), esclarecendo-se a respeito do tema que: "O simples descumprimento do dever legal ou contratual, por caracterizar mero aborrecimento, em princípio, não configura dano moral, salvo se da infração advém circunstância que atinja a dignidade da parte", nos termos do Enunciado nº 25 do 1º Colégio Recursal da Capital ou ainda o Enunciado Uniformizado nº 48 do Conselho Supervisor do Sistema de Juizados Especiais.

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido para o fim de condenar o réu a pagar ao autor o montante de R\$ 13.989,99, valor este que será corrigido monetariamente pela Tabela Prática do Tribunal de Justiça desde a distribuição, com juros de mora de 1% ao mês a partir da citação.

Deixo de condenar a vencida nas verbas da sucumbência nos termos do artigo 55, da Lei 9.099/95.

a) o prazo para interposição de recurso é de 10 (dez) dias úteis;
b) Em caso de recurso, ressalvada a hipótese de concessão de gratuidade da justiça, deverá ser comprovado o recolhimento, sob pena de deserção:

b.1) da taxa judiciária de ingresso no importe de 1% sobre o valor ATUALIZADO da causa (observado o valor mínimo de 5 UFESPs); somada a

b.2) da taxa judiciária referente às custas de preparo, no importe de 4% sobre o valor ATUALIZADO fixado na sentença ou, se não houver condenação, 4% sobre o valor ATUALIZADO da causa (em ambos os casos observado o valor mínimo de 5 UFESPs).

O recolhimento da soma das parcelas "b.1" e "b.2" deverá ser feito em guia DARE-SP, código 230-6

b.3) além das despesas processuais atualizadas referentes a todos os serviços forenses eventualmente utilizados (despesas postais/carta AR unipaginada - guia do F.E.D.T.J. - código 120-1; diligências de Oficial de Justiça - guia GRD; expedição de carta precatória - guia DARE - código 233-1; taxas para pesquisas nos sistemas conveniados, como SISBAJUD, INFOJUD, RENAJUD - guia do F.E.D.T.J. - código 434-1); entre outras, nos termos do Comunicado CG nº 1530/2021 e 489/2022.

b.4) Caso haja mídia eletrônica juntada no processo (CD/DVD/pendrive), deverá ser recolhida também a taxa relativa às despesas de porte de remessa e retorno por volume = R\$ 43,00 (guia F.E.D.T.J., código 110-4);

Dispensada a indicação e publicação do preparo, o recolhimento independe de cálculo elaborado pela serventia, que apenas será responsável pela conferência dos valores, nos termos dos Comunicados CG nº 916/16 e nº 489/2022.

c) efetuado o pagamento voluntário mediante depósito judicial, fica desde já deferida a expedição de Mandado de Levantamento Eletrônico em favor do credor, devendo ser indicada a forma pretendida para levantamento ou transferência, o que será certificado no processo após a sua efetivação;

d) Após o trânsito em julgado, as partes terão o prazo de 10 (dez) dias corridos para retirar os documentos originais juntados no decorrer do processo, assim como mídias (CD/DVD/pendrive), sob pena de inutilização.

e) Com o trânsito em julgado, arquivem-se os autos.

P.I.C

São Paulo, 14 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA